

1501290-47.2021.8.26.0581

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... porque, em 2015, foi preso por tráfico de drogas; que, em outubro, o acusado estava trabalhando em Lençóis Paulista.

Igualmente, a testemunha LUIS ALBERTO DOS SANTOS, também policial militar, aduziu que, na data dos fatos, adentraram a rua e visualizaram Vicente caminhando; que, quando o réu percebeu a presença da viatura, jogou uma sacola no mato; que, revistado, nada de ilícito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ettore Targa s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501290-47.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501290-47.2021.8.26.0581

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VICENTE NILTON LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 31/33) em face de VICENTE NILTON LOPES, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, em 12 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Ernesto Pereira Ramos, n.º 05, na cidade de Areiópolis, nesta Comarca de São Manuel, o réu supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, 03 porções de maconha, com peso total líquido de 100,80 gramas, substância entorpecente e que causa dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 36/37).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: termo

circunstanciado - boletim de ocorrência n.º 900071/2021 (fls. 01/03); termos de depoimento (fls. 04/05); termo de declarações (fl. 06); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); fotografias (fls. 11/12); laudo pericial definitivo (fls. 13/16); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahidrocanabinol) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD). Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amalhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha JÚLIO CÉSAR CORDEIRO DOS SANTOS, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram Vicente pela via; que, quando viu a viatura, o acusado jogou uma sacola ao solo; que, diante dessa atitude, foi abordado; que, em sua posse, foram encontrados um isqueiro e papel de seda; que, na sacola, havia alguns pedaços de maconha; que, indagado, o acusado disse que aquela quantidade havia comprado em Lençóis Paulista para que pudesse consumir por um mês; que a testemunha já conhecia o acusado, porque, em 2015, foi preso por tráfico de drogas; que, em outubro, o acusado estava trabalhando em Lençóis Paulista.

Igualmente, a testemunha LUIS ALBERTO DOS SANTOS, também policial militar, aduziu que, na data dos fatos, adentraram a rua e visualizaram Vicente caminhando; que, quando o réu percebeu a presença da viatura, jogou uma sacola no mato; que, revistado, nada de ilícito foi encontrado; que, na sacola, havia um tijolinho de maconha; que, indagado, o acusado admitiu a propriedade das drogas e alegou que eram para consumo; que, naquela época, os policiais não tinham notícia de que o acusado praticava o tráfico, sabiam somente que ele ainda era usuário.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o acusado confessou a prática do crime. Disse que foi abordado pelos policiais em posse de maconha, droga essa que havia comprado para consumo próprio. Apesar de a quantidade de droga apreendida ser superior à comumente encontrada em posse de usuários, não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados que indicassem fins de mercancia (art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006), nem se tem informações de que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, essas não destoam do esperado.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). No entanto, verifico que o acusado é reincidente, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 55/57, em virtude da condenação com trânsito em julgado no processo de n.º 0000244-37.2015.8.26.0572, por tráfico de entorpecentes, não tendo decorrido cinco anos da extinção da pena até a data dos fatos aqui processados (arts. 61, I, e 63 do CP).

Dessa forma, considerando a reincidência, a pena deve se aproximar do máximo, sem,

contudo, se desconsiderar a confissão espontânea do réu. Procedo, portanto, a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com amparo na jurisprudência do C. STJ (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, entendo pela aplicação das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo junto ao CAPS-AD, ambos pelo prazo de 8 (oito) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR VICENTE NILTON LOPES, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, às penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo junto ao CAPS-AD, ambos pelo prazo de 8 (oito) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA